

1528775-34.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2152583/2019 - 25º D.P. PARELHEIROS, 5428575 - 25º D.P. PARELHEIROS, 1530/19/225 - 25º D.P. PARELHEIROS, 2152583 - 25º D.P. PARELHEIROS, 1530/19/225 - 25º D.P. PARELHEIROS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1528775-34.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528775-34.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2152583/2019 - 25º D.P. PARELHEIROS, 5428575 - 25º D.P. PARELHEIROS, 1530/19/225 - 25º D.P. PARELHEIROS, 2152583 - 25º D.P. PARELHEIROS, 1530/19/225 - 25º D.P. PARELHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO GUILHERME MUNHOZ PILOTTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

JOÃO GUILHERME MUNHOZ PILOTTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas regras do artigo 33," caput", c.c. artigo 40, III, da lei nº 11.343/06 porque, no dia 11 de abril de 2019, por volta de 8h, no interior da cela 49 do Pavilhão Habitacional B, na Penitenciária de Parelheiros, situada à avenida Noel Nutell, nº 100, Parelheiros, nesta cidade e comarca de São Paulo, tinha em depósito, para fins de tráfico, 30 porções de cocaína (pesando 26,6 gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 144/146).

Recebida a denúncia (fls. 163), o réu foi citado (fls. 188). Apresentou resposta à acusação (fls. 193). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 194), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público e a Defensoria Pública postularam absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 02 e 03), auto de exibição e apreensão (fls. 06) e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 56 e 57).

O réu não foi interrogado na fase policial.

Em juízo, o réu negou o crime. Sequer recebia visitas no estabelecimento prisional. Não se apresentou como proprietário da droga, que não lhe foi apresentada na ocasião.

O agente penitenciário Luis Henrique Alves informou que, na data do fato, em vistoria de rotina, encontrou na cela onde se encontrava encarcerado o réu e outros vinte e tantos presos as porções de cocaína descritas na denúncia. Ele foi responsabilizado porque, na ocasião, na frente de todos os presos, admitiu a propriedade da droga

O agente penitenciário Edieliton Pereira dos Santos informou que, em revista na cela (onde permaneciam aproximadamente de 20 detentos), foi encontrada a droga em um buraco na parede. Estava escondida por um pedaço de escova de dente derretido. Quando indagado, ele confessou a propriedade da droga. Outros presos também foram indagados

A absolvição é de rigor.

Com efeito, a única prova existente contra o acusado é uma suposta confissão informal realizada no estabelecimento prisional.

A droga, como revelaram os agentes penitenciários ouvidos, foi encontrada no banheiro da cela habitada por João Guilherme e outros vinte e tantos presos. Na ocasião, o réu teria se apresentado e confessado a sua propriedade, evidência esta que não foi corroborada por nenhuma outra prova produzida no curso da persecução penal. A droga, cumpre registrar, poderia pertencer a qualquer outro dos detentos. A tal confissão informal, como é cediço, não tem valor suficiente à condenação criminal, sobretudo no caso dos autos, porque se deu no interior de cadeia, em cela lotada, onde "manda quem pode e obedece quem tem juízo".

Salta aos olhos, assim, a fragilidade probatória.

Posto isso, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação penal para absolver JOÃO GUILHERME MUNHOZ PILOTTO, qualificado nos autos, de infração ao artigo 33," caput", c.c. artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.
São Paulo, 07 de novembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA